

2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NE
(TÜKETİCİ MAHKEMESİ SIFATIYLA)
TOKAT
(TEKNİK BİLİRKİŞİ RAPORU)

ESAS NO : 2022/540 Esas
HAKİM : Nurşen HAYRAN IŞIK 211717
KATİP : Muhammet KILIÇ 275302
DAVACI : **ZİYA EMRE KILIÇ-36118611692 -**
VEKİLİ : Av. HİCRAN GÜLMEZ GENCALOĞLU -AV. ABDULLAH GENCALOĞLU
DAVALI : **EVEREST OTOMOTİV İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ** - Yeşilırmak Mah. Sıtkı Ulaşoğlu 4 Sk. No:17/12 Merkez Tokat
DAVA : Tüketiciyi Koruma Kanunundan Kaynaklanan (Hizmetin Ayıplı Olmasından Kaynaklanan)
DAVA TARİHİ : 21/12/2022
KEŞİF TARİHİ : 18/12/2023

I. BİLİRKİŞİDEN İSTENEN:

- 19/10/2023 tarih ve 2 nolu Celse Duruşma tutanağında;
“1-Dava konusu taşınmazın (32 Bağımsız Bölüm) dava tarihindeki değerinin tespiti için dava konusu taşınmaz başında 18/12/2023 günü saat 09:10 'den itibaren keşif yapılmasına, refakata bir fen bilirkişi, bir inşaat mühendisi, bir SMM (serbest mali müşavir) bilirkişi alınmasına, karar verildi.”, denilmektedir.

- Davacı vekilinin dilekçesinde;
“**C-)** Taraflar arasında yapılan sözleşmede de belirtildiği şekilde taşınmazın devir tarihinden bu güne kadar davaya konu taşınmaz için dava tarihi itibarıyla hesaplanacak kira bedelinin bilirkişi marifetiyle hesaplanması sonrası artırılmak üzere fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik 250,00-TL'nin devir tarihinden itibaren işleyecek ticari faiziyle birlikte ödenmesine; **Karar verilmesini saygıyla bilvekele arz ve talep ederim. 20/12/2022”**, denilmektedir.

I. İNCELEME:

1. Dava konusu taşınmaz ile ilgili yapılan incelemeler:

Fen bilirkişisinin yer göstermesi ile C BLOK, 8. Kat 26 numaralı taşınmaz başına gelindi. Dava konusu taşınmaz, tapu kayıtlarında Tokat İli Merkez ilçesi, Kaleardı mahallesi, 1487 ada, 4 Parsel numaralı 8.482,21 m² yüzölçümlü, “ ARSA ” Ana taşınmaz nitelikli, sekizinci kat 26 bağımsız bölüm nolu, “Mesken” bağımsız bölüm nitelikli taşınmazdır. Dava konusu taşınmazın mülkiyet bilgilerinde,

Maliki	Hissesi	Edinme Sebebi	Tarih	Yevmiye
EVEREST OTOMOTİV İNŞ.LTD.ŞTİ	1 / 1	6306 sayılı kanun gereğince Kat irtifakı tesisi	22.07.2020	14076

olarak belirtilmiştir. Mahallinde Mahkeme heyeti ile birlikte davaya konu taşınmazda yapılan incelemelerde inşaatın yapılmayan veya eksik yapılan imalatlar görülmüş olup, dava konusu

taşınmazın keşif tarihindeki mevcut durumu aşağıdaki fotoğraflarda görüldüğü gibidir. Binanın merdiven mermerleri ile korkuluklarının yapılmadığı görülmektedir.



Dava konusu taşınmazın oda kapı kasalarının ve kanatlarının takılmadığı görülmüştür. Zemin kaplaması ve şap beton imalatlarının yapılmadığı görülmüştür.





Pencere camları takılmamıştır. Aşağıda ki fotoğrafta görülen Salon da ise pencere doğramaları hiç takılmamıştır.





Duvar boyaları ve balkon kaplamaları yapılmamıştır.



Bodrum kat taban kaplamaları ve duvar boyaları yapılmamıştır.





Zemin kat tuğla duvarları sıvası ve boyası yapılmamıştır.





Çatıdaki yağmursuyu oluklarının düşey oluklara bağlandığı görülmüştür.

Ek-11

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
İNŞAATIN İKMAL EDİLEN KISMININ,
BİNA MALİYETİNE ORANLARINI
GÖSTERİR CETVEL

VII-	FAZLA KATLI BİNALAR:	
A)	Temel Hafriyatı, Taş ve Tuğla Duvarlar, Beton ve Betonarmeler, (Kaba İnşaat)	% 45
B)	Çatı, (Oluklar Dahil)	% 5
C)	Doğramalar, (Kapı ve Pencere Komple)	% 15
D)	Sıvalar, Mozaik, Karo fayans vesair Kaplamalar, Yağlı Boyalar,	% 25
E)	Sihhi Tesisat, Su ve Elektrik Tesisatı ile Her Türü Noksanların İkmalinde,	% 10
		% 100

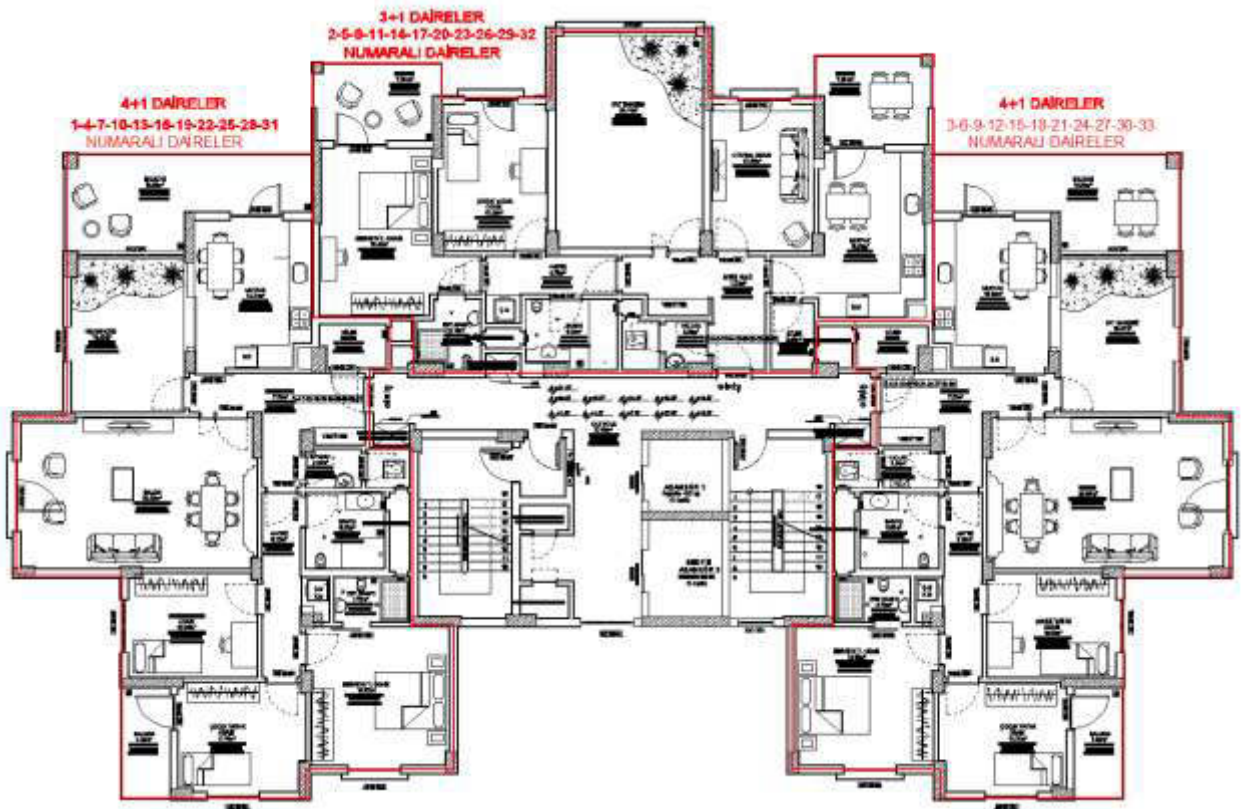
Sosyal Güvenlik kurumunun resmi gazetede yayınlanan bina maliyet oranlarına göre dava konusu bağımsız bölümün bulunduğu binadaki inşaatın fiziki gerçekleşme oranı:

C Blok kaba inşaatının tamamlandığı, ince işçiliklerin henüz tamamlanmadığı görülmüştür.

$\%45 + \%5 + \%7 + \%15 + \%8 = \%80$ olarak hesaplanmıştır.

Projesinde C Bloğun 2 Bodrum, Zemin ve 10 Normal Kat olacak şekilde toplam 13 katlı olarak projelendirildiği, Mimarlık ve Mühendislik hizmetlerine esas olan sınıfı IV-C yapı grubunda olduğu tespit edilmiştir. Mahallinde yapılan incelemelerde kaba inşaatının tamamlandığı, dış cephe sıva ve yalıtım işlerinin bitirildiği kısmen eksikliklerin olduğu görülmüştür. İki adet yangın merdiveni ve iki asansör bulunan blokta merdiven mermer kaplamalarının ve korkuluklarının yapılmadığı, duvar alçı sıva yapıldığı, boya yapılmadığı tespit edilmiştir.

Binada iki adet merdiven ve iki adet asansör bulunduğu, normal katlarda her katta üç daire olmak üzere toplam 33 daire olduğu görülmüştür. Bu dairelerden kat planlarına göre sağ ve sol taraf daireler; mutfak, salon, oturma odası, iki çocuk odası, ebeveyn yatak odası, ebeveyn banyo, banyo, tuvalet, kiler ve 2 balkon olacak şekilde 4+1 daire olarak projelendirildiği tespit edilmiştir. Bu dairelerden kat planlarına göre orta daireler ise; mutfak, salon, oturma odası, çocuk odası, ebeveyn yatak odası, ebeveyn banyo, banyo, tuvalet, kiler ve 2 balkon olacak şekilde 3+1 daire olarak projelendirildiği tespit edilmiştir. Bodrum katta Sığınak, Kazan Dairesi, Otopark ve Teknik hacim mahallerin bulunduğu, zemin katın kapıcı dairesi, depo ve ortak alan olarak projelendirildiği görülmüştür.



C blok dairelerin mevcut durumu; tüm mahallerde döşeme şapı atılmadığı, oda duvarları sadece alçı sıva yapıldığı, saten alçı ve boya işleri yapılmadığı, tüm ıslak hacimlerde sadece kaba sıva yapıldığı, döşeme ve duvar seramik kaplama yapılmadığı tespit edilmiştir. Daire giriş çelik kapıları ve iç oda kapılarının takılmadığı, pencere ve balkon pvc doğramalarının salon hariç takıldığı

ancak yatak odası hariç camların takılmadığı görülmüştür. C blok daire tavan kaplaması olarak (1-3-6-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30) numaralı dairelerde alçıpan asma tavan yapıldığı, ancak alçı sıva ve boya yapılmadığı, diğer dairelerde ise tavan alçı sıva yapıldığı ancak saten alçı ve boya yapılmadığı tespit edilmiştir.

2.3. Yapı Denetim Seviye Tespitlerinde Yapılan İnceleme ve Tespitler: Yapı Denetim Kanununa göre inşaat seviyeleri;

- **Ruhsat alınması aşamasında ödenecek olan proje inceleme bedeli (%10),**
- **Kazı ve temel üst kotuna kadar olan kısmı (%10),**
- **Taşıyıcı Sistem Bölümü (%40),**
- **Çatı örtüsü, dolgu duvarları, kapı ve pencere kasaları, tesisat alt yapısı dâhil yapının sıvaya kadar hazır duruma getirilmiş bölümü (%20),**
- **Mekanik ve elektrik tesisatı ile kalan yapı bölümü (%15),**
- **İş bitirme tutanağının ilgili idare tarafından onaylanması (%5),**

Olarak belirtilmiştir. İnşaatın ilerleme seviyesine göre Yapı Denetim firması tarafından seviye tespit tutanakları düzenlenip ilgili belediyesine onaylanmaktadır.

C Blok: İnşaat ruhsatında toplam 7173,00m² inşaat alanı olduğu toplam 33 daire olarak ruhsatlandırıldığı tespit edilmiştir. İlk inşaat ruhsatının 07/09/2015 tarihinde yüklenici Namık Murat Anaç adına ruhsatın düzenlendiği. İnşaatın yapım müteahhitliği 17/12/2019 tarihinde Murat Anaç'tan Onur Çalışkan'a (Everest Oto İnş. Ltd. Şti) devir yapıldığından tadilat ruhsatı düzenlendiği tespit edilmiştir. Seviye tespit tutanaklarında; C blok inşaatın 31/12/2015 tarihinde %20 seviyesinde olduğu, 15/08/2016 tarihinde %30 seviyesinde olduğu, 31/12/2019 tarihinde %30 seviyesinde olduğu, 10/04/2020 tarihinde %80 seviyesinde olduğu tutanak altına alındığı görülmüştür.

Mahkeme heyeti ile yapılan keşifte yapı denetim seviye tespitleri ile aynı seviyede olduğu, son seviye tespitinden sonra C blokda herhangi bir değişiklik olmadığı görülmüştür.

Tokat Belediye Başkanlığından tutulan kayıtlar incelendiğinde inşaatlara atı seviye tespit tutanaklarında göre inşaatın ilerleme seviyeleri aşağıdaki tabloya göre düzenlenmiştir;

Blok	İnşaat Alanı	Yüklenici: Namık Murat Anaç		Yüklenici: Onur Çalışkan (Everest Oto İnş. Ltd. Şti)				
		31.12.2015	17.12.2019	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	18.01.2023
C Blok	7173,00 m ²	20%	30%	30%	80%	-	-	80%

dava konusu bağımsız bölümün dava tarihi itibarıyla değeri,

Yapı maliyetleri	Tamamlanma oranı	Birim Fiyatı	Miktar	Arsa Birim Fiyatı	Taşınmazın yüzölçümü	Arsa Payı	Taşınmazın Toplam Değeri
C blok, 8. kat, 26 nolu bağımsız bölüm	%80,00	6400,00 TL/m ²	142	14000	8482,21	3600/420000	1.744.905,20 TL
TOPLAM				=	1.744.905,20 TL		

- **Davacı vekilinin dilekçesinde;**

“C-) Taraflar arasında yapılan sözleşmede de belirtildiği şekilde taşınmazın devir tarihinden bu güne kadar davaya konu taşınmaz için dava tarihi itibarıyla hesaplanacak kira bedelinin bilirkişi marifetiyle hesaplanması istenilmektedir.

Taşınmazın ecri misil yönünden incelenmesi;

Dosya içerisinde emsal kira sözleşmeleri bulunmamakta ancak, mahkemenizin 2022/542 E. Sayılı dosyası içerisinde aynı binanın aynı büyüklükteki bir üst kat dairesi için düzenlemiş oldukları kolluk güçlerinin yaptığı kira emsal araştırma tutanağı bulunmaktadır. Kolluk güçlerinin araştırmasında, dava konusu meskene benzer nitelikteki meskenlerin 2021 yılı kira bedelinin 2000-3000 TL aralığında olduğu belirtilmiştir. Dava konusu meskenin bulunduğu bölgedeki emsal kira dava tarihine yi-üfe endeksleriyle güncellenerek kullanılacaktır.

Sözleşmeye göre dairenin teslim tarihi 31/06/2020 dir. Dava tarihi ise 21/12/2022 dir.

31/06/2020 ile dava tarihi 21/12/2022 arası ecri misil miktarının hesaplanması:

Toplam ecri misil süresi= 2 YIL, 5 AY, 21 GÜN.

06/2021 de kira : 2500 TL/ ay 2021 de ki kira tutarı yi üfe ile 2020 ye güncellenecektir.

06/2020 de kira : 2500 x 485,37/693,54 = 1.750,00 TL/ay

(1.hesap tablosu)

Taşınmaz	31/06/2020 İLE 31/06/2021 ARASI ECRİ MİSİL TUTARI (12 AY)	31/06/2021 İLE 31/06/2022 ARASI ECRİ MİSİL TUTARI (12 AY)	31/06/2022 İLE 31/11/2022 ARASI ECRİ MİSİL TUTARI (5 ay)	31/11/2022 İLE 21/12/2022 ARASI ECRİ MİSİL TUTARI (21 GÜN)
Yİ-ÜFE	485,37	693,54	1652,75	1652,75
MESKEN				
TAŞINMAZ	21000,00 TL	30006,68 TL	29794,92 TL	4171,29 TL
TOPLAM :	84972,89 TL			

19/06/2020 tarihli konut satış Sözleşmesine göre müteahhit 31/06/2020 de konutu teslim edecektir. Ancak müteahhit konutu teslim edemediğinden sözleşmeye göre konut teslim tarihi 31/06/2020 tarihi ile dava tarihi 21/12/2022 tarihleri arası için ecri misil tutarı 84.972,89 TL olarak hesaplanmıştır.

S.M.Mali Müşavir Tespiti:

Tespit Talebin Konusu: SMM bilirkişisinden davacı tarafça yapılan ödeme 80.000,00 TL ile 160.000,00 TL iki ihtimalli olarak yapılan ödemelerin dava tarihindeki değeri (ÜFE, memur-işçi maaşı, Euro, dolar kuru, faiz ortalaması alınarak) tespitin istenilmesine,

Dava Dilekçesi:

Davalı ile müvekkil arasında Tokat İli Merkez İlçesi Kaleardı Mah. 1487 Ada, 4 Parselde bulunan taşınmaz üzerinde 110 daireden ibaret davalı şirketin yapmış olduğu everest konutlarından C blok 8. Kat daire 32 Turhal Cephe 3+1 dairenin müvekkile satılması konusunda adi yazılı şekilde bir satış sözleşmesi aktedilmiştir. Yapılan sözleşmeye göre dairenin teslim tarihi 31/08/2021 tarihi olmasına rağmen daire süresinde teslim edilmemiştir. Davalı şirket müvekkilden teslim başlıklı maddenin b bendi uyarınca 5 ay daha ek süre almıştır. Bu sürelerde geçmesine rağmen davalı daireyi teslimle yaklaşmamaktadır. Sözleşmede daire numarası yazılmayarak teslim tarihinde uygun bir dairenin teslim edileceği kararlaştırılmıştır.

Müvekkil ile davalı şirket arasında yapılan sözleşmenin 3. Maddesi'nde dairenin satış bedeli 380.000,00-TL olarak kararlaştırılmıştır. Satış bedelinin 80.000,00-TL Kısmı peşin olarak ödenmiştir. Müvekkil adına kayıtlı olan 60 AAJ 907 plakalı aracını davalı şirket yetkilisi Halil İbrahim Yenidoğan'a 80.000,00-TL olarak kabul edilmiş ve devretmiştir. Ayrıca 5.500,00-TL daha ödemiştir. Kalan 294.500,00-TL kısım için de taşınmazın devir tarihinde kredi kullanılarak ödeneceği kararlaştırılmıştır.

Sözleşme: Taraflar arasında yapılan 19.06.2020 tarihli sözleşme ile C Blok 8. Kat 26 nolu bağımsız bölümün toplam satış tutarının 380.000 TL olduğu 80.000 TL peşin 5,500 TL ödendiği kalan tutarın taşınmazın devir tarihinde kredi kullanılarak ödeneceği sözleşmenin yapıldığı tespit edildi.

Davacı tarafından daire peşinatı olarak ödenen 80.000 TL ile 160.000 TL iki ihtimalli olarak yapılan ödemelerin 19.06.2020 ödenen tarihten dava tarihi olan 21.12.2022 tarihine kadar denkleştirici adalet ilkesi uyarınca günümüz alım koşullarına uyarılama hesabı:

	Ödenen Para	Ödeme Tarihi	Parametre Değeri	Dava Tarih Tutar Farkı	
Ticari Faiz	80.000 TL	19.06.2020	%40.863	112.690TL	32.690 TL
“	160.000 TL	19.06.2020	% 40,863	225.380 TL	65.380 TL
Dolar	80.000 TL	19.06.2020	0.1459:11.672usd x18.66	217.865 TL	137.865 TL
“	160.000 TL	19.06.2020	0,1459 :23344 usd x18.66	435.730 TL	275.730 TL
Euro	80.000 TL	19.06.2020	0,1305: 10.442 euro x 19,80	206.757 TL	126.757 TL
“	160.000 TL	19.06.2020	0,1305 20.884 eurox 19,80	413.503 TL	253.514 TL
Enflasyon	80.000 TL	19.06.2020	1128,45/465,84 % 142,24	193,791 TL	113.791 TL
“	160.000 TL	19.06.2020	1128,45/465,84 :% 142,24	387.582 TL	227.582 TL
Asgari Ücret	80.000 TL	19.06.2020	2943/6471	217.440 TL	137.440 TL
“	160.000 TL	19.06.2020	2943/6471	434.880TL	274.880 TL

80.000 TL tutar için:

Fark Tutarlarının Toplamı Ticari Faiz 32.690 TL+ Dolar 137.865 TL+ Euro 126.757 TL Enflasyon 113.791 TL + Asgari Ücret 137.440 TL:548.543/5: 109.708,60 TL

160.000 TL Tutar için;

Fark Tutarlarının Toplamı Ticari Faiz 65.380 TL+ Dolar 275.730 TL+ Euro 253.514 TL Enflasyon 227.582 TL + Asgari Ücret 274.880 TL:1.097.086/5: 219.417,20 TL

80.000 TL Denkleştirici Adalet İlkesi Uyarınca Günümüz Alım Koşullarına Uyarlanmış Tutar 189.708,60 TL'dir.

160.000 TL Denkleştirici Adalet ilkesi uyarınca günümüz alım koşullarına uyarlanmış tutar 379.417,20.- TL'dir.

II. SONUÇ:

Mahallinde yapılan keşif sonucu, dava konusu taşınmazda yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde,

- Dava konusu 26 NOLU bağımsız bölümün dava tarihi itibarıyla değeri, 1.744.905,20 TL bulunmuştur.

-Taraflar arasında yapılan sözleşmede de belirtildiği şekilde davaya konu taşınmazın devir tarihinden dava tarihine kadar geçen 2 yıl, 5 ay, 21 gün için hesaplanacak kira bedeli: 84.972,89 TL olarak hesaplanmıştır.

- Taraflar arasında yapılan daire satış sözleşmesi gereğince sözleşmenin yapıldığı 19.06.2020 tarihinde dava tarihi olan 21.12.2022 tarihine kadar davacının ödediği 80.000 TL'nin denkleştirici adalet ilkesi uyarınca günümüz alım koşullarına uyarlanmış tutarı 189.708,60.- TL,

--- Taraflar arasında yapılan daire satış sözleşmesi gereğince sözleşmenin yapıldığı 19.06.2020 tarihinde dava tarihi olan 21.12.2022 tarihine kadar davacının ödediği 160.000 TL'nin denkleştirici adalet ilkesi uyarınca günümüz alım koşullarına uyarlanmış tutarı 379.417,20.- TL,

Raporumuzu takdirinize sunar gereğini saygılarımızla arz ederiz. 22 /01 / 2024

TEKNİK BİLİRKİŞİ

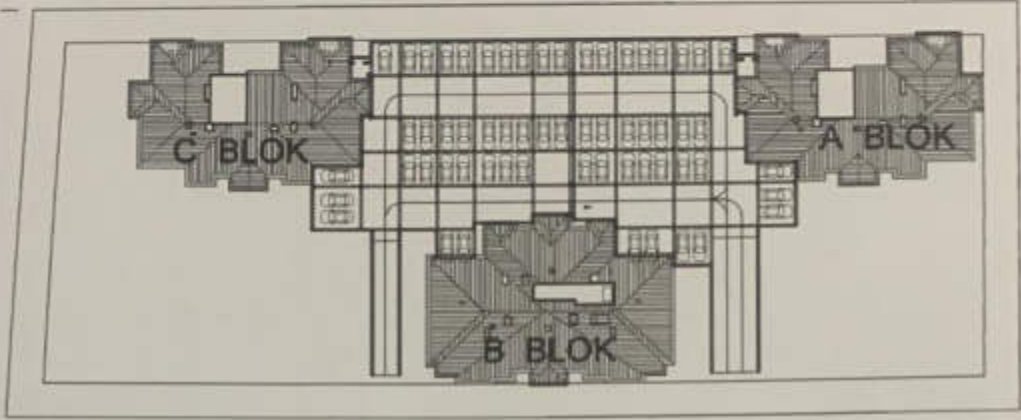
Rahmi KİRİŞOĞLU
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

TEKNİK BİLİRKİŞİ

Alper AYKUN
İnşaat Mühendisi
Bilirkişi Sicil No: 43662

özleşmenin yapılmasından itibaren 30 ayda tamamlanacağı, inşaatın tamamlandıktan sonra teslim edilmesi ve yapı kullanma belgesi alınması ile inşaatın bitmiş sayılacağı belirtilmiştir.

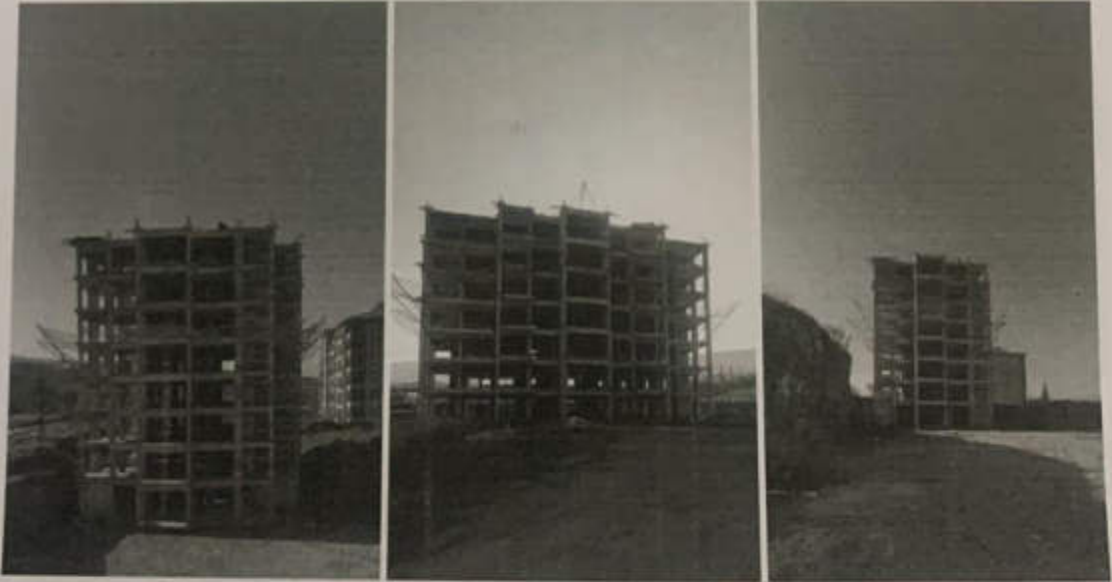
2.1.3. Tokat Belediyesinde Bulunan Onaylı Projesinde; Tokat İli Merkez İlçesi Kaleardı Mahallesi 1487 Ada 4 Parsel taşınmaza ait projelerinde A-B-C blok üç yapı bulunduğu, bloklar arasında kapalı otopark inşaatı yapılacağı görülmüştür.



Resim: Tokat İli Merkez İlçesi Kaleardı Mahallesi 1487 Ada 4 Parsel Vaziyet Planı

2.2. Keşif Mahallinde Yapılan İncelemeler: Mahkeme heyeti ile birlikte 18/01/2023 tarihinde fen bilirkişi marifetiyle keşif mahalli olan Tokat İli Merkez İlçesi Kaleardı Mahallesi 1487 Ada numaralı taşınmaza gelindi. Parsel üzerinde A - B ve C blok üç bina inşaatı olduğu, A Blok kaba inşaat aşamasında olduğu, B ve C Blokların kaba inşaatlarının tamamlandığı, ince işçiliklerin henüz tamamlanmadığı görülmüştür.

2.2.1. A Blok Mevcut Durum; Projesinde A Bloğun 2 Bodrum, Zemin ve 10 Normal Kat olacak şekilde toplam 13 katlı olarak projelendirildiği, Mimarlık ve Mühendislik hizmetlerine esas olan sınıfı IV-A yapı grubunda olduğu tespit edilmiştir. Mahallinde yapılan incelemede 2 bodrum, zemin ve 5 Normal Katının kaba inşaatının tamamlandığı, tuğla ve ince inşaat işlerine henüz başlanılmadığı tespit edilmiştir. Kaba inşaatının tamamlanması için 5 normal katı daha yapılması gerekmektedir.



Resim: A Blok Keşif Tarihi İtibariyle Görünüşleri

2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ

TOKAT

BİLİRKİŞİ RAPORU

DOSYA NO : 2023/6
DAVACI : Bahattin İçmen
VEKİLİ : Av. Hakan Arslan
DAVALI : Murat Anaç – Everest Otomotiv İnş. Ltd. Şti.
DAVA TARİHİ : 13/01/2023
DAVA KONUSU : Delil Tespiti
KEŞİF TARİHİ : 18/01/2023

1. DAVA KONUSU ve BİLİRKİŞİ TARAFINDAN CEVAPLANMASI GEREKEN

HUSUSLAR: Tokat ili, Merkez ilçesi, Pafta H37, 1487 Ada, 4 Parsel kain arsa niteliğindeki taşınmazın; Sözleşmeye göre inşaattaki eksikliklerin neler olduğunun tespiti, Blokların isimleri ve Blok ismi belirtilerek hangi blokun ne aşamada olduğunun tespiti, İnşaatın halihazırdaki tamamlanma oranının belirlenmesinin tespiti, Sözleşmede belirtilen süre sonunda iskana uygun biçimde müvekkillerimize tesliminin mümkün olup olmadığının tespiti, İnşaatın getirildiği seviye göz önüne alınarak bu zamana kadar ne kadar harcandığının, (Yıl bazlı olarak hesaplama yapılmasını) tespiti, İnşaatın bundan sonraki seviyesi için iskan ruhsatı alınana kadar ne harcanacağına tespiti, İnşaatın keşif tarihinden sonra tamamlanma maliyetinin hesaplanması, Bilirkişi marifetiyle hesaplanarak mahallinde yapılacak tespit ve alınacak bilirkişi raporu ile belirlenmesi hususlarıdır.

2. İNCELEME VE TESPİTLER:

2.1. Dava Dosyası Üzerinde Yapılan İncelemeler:

2.1.1. Davacı vekili Av. Hakan Arslan tarafından sunulan dava dilekçesinde özetle; Müvekkilleri ile yüklenici firma arasında noter huzurunda düzenlenen sözleşmeler uyarınca, halen müvekkillerine ait bulunan Tokat ili, Merkez ilçesi, Pafta H37, 1487 Ada, 4 Parsel kain arsa niteliğindeki taşınmaz üzerine, özellikleri anılan sözleşmede ayrıntılı olarak belirtilmiş bulunan binaları sözleşmeye ve teknik verilere uygun olarak inşa ve sözleşme gereği müvekkillerine bırakılması öngörülen bağımsız bölümleri sözleşmede belirtilen süre sonunda teslim etme edimini yüklenmiş ancak inşaat bitmediği, sözleşmeye göre, 08/05/2022 tarihinde tamamlanması öngörülen inşaat, öngörülen tarihte halen tamamlanmamış olup, Sözleşmeye göre inşaattaki eksikliklerin neler olduğunu, Hangi Blokların tamamlandığı, Blokların isimleri ve Blok ismi belirtilerek inşaatın geldiği aşamayı, inşaatın halihazırdaki tamamlanma oranının belirlenmesini, Sözleşmede belirtilen süre sonunda iskana uygun biçimde müvekkillerimize tesliminin mümkün olup olmadığının, İnşaatın getirildiği seviye göz önüne alınarak bu zamana kadar ne kadar harcandığının, (Yıl bazlı olarak hesaplama yapılmasını) Bundan sonraki seviye için iskan ruhsatı alınana kadar ne harcanacağına tespitini talep etmiştir.

2.1.2. Namık Murat Anaç ile Everest Otomotiv İnş. Ltd. Şti firması arasında Tokat ve 3. Noteri huzurunda imzalanan 08/11/2019 tarih ve 12259 yenmiye numaralı "Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi'nin Devri" sözleşmesinde özetle; Sözleşmenin "Paylaşım Şekli" başlıklı 6. Maddesinde; projeye göre yapılacak konutlar, arsa sahipleri ile yapılan sözleşmelerde belirtildiği şekilde kat irtifak tapularının düzenleneceği, inşaat işlerini devir eden yüklenici firmanın şimdiye kadar yaptığı harcamalara karşılık 15 daire, devir alan firma Everest Oto. İnş. Ltd. Şti.'ne 57 adet daire verilmesi karara bağlanmıştır. Sözleşmenin "İnşaatın ve Yükümlülüklerin Süresi" başlıklı 9. maddesine göre; devir alan firma ile

5
AVM'in YARDIMCI BÖLÜMÜ No: 172/2 Mev. 2
holü, mutfak, salon ve odaların döşeme şaplarının atıldığı ancak döşeme kaplamalarının yapılmadığı, duvar alçı sıva ve boyaların yapıldığı, giriş holü ve salon alçıpan asma tavanları yapıldığı, alçı sıva ve boya yapıldığı, ıslak hacimlerde döşeme şabı ve duvar kaba sıva yapıldığı ancak seramik kaplamaları ve asma tavan imalatlarının yapılmadığı tespit edilmiştir. İç oda kapılarının takılmadığı, pencere ve balkon pvc doğramalarının takıldığı, bazı camların kırık olduğu tespit edilmiştir.

B Blok 3 Numaralı Daire; giriş holü, antre, salon, üç oda, mutfak, banyo, ebeveyn banyosu, tuvalet, kiler ve iki balkon bölümlerinden oluşan, net kullanım alanı 130,00m² olan 3+1 dairedir. Daire giriş kapısı çelik kapı olarak takıldığı tespit edilmiştir. Giriş holü, mutfak, salon ve odaların döşeme şaplarının atıldığı ancak döşeme kaplamalarının yapılmadığı, duvar alçı sıvaların yapıldığı ancak boya yapılmadığı, giriş holü ve salon alçıpan asma tavanları yapıldığı ancak alçı sıva ve boya yapılmadığı, ıslak hacimlerde döşeme şabı ve duvar kaba sıva yapıldığı ancak seramik kaplamaları ve asma tavan imalatlarının yapılmadığı tespit edilmiştir. Balkon döşemeleri 45*45 seramik kaplama, balkon mermer parapetlerin takıldığı tespit edilmiştir. İç oda kapılarının takılmadığı, pencere ve balkon pvc doğramalarının takıldığı, bazı camların kırık olduğu tespit edilmiştir.

B Blok 3. Normal kattan 5. Normal kata kadar olan dairelerde (9 – 21 arası numaralı daireler); alt kat dairelerden farklı olarak giriş holü ve odalarda alçıpan asma tavanların yapılmadığı, yerine tavan alçı sıva ve boya yapıldığı, duvar – tavan birleşimlerinde stropiyer imatları yapıldığı görülmüştür.

B Blok 6. Normal kat dairelerde (22 – 24 arası numaralı daireler); alt kat dairelerden farklı olarak ıslak hacimlerde duvar seramik kaplamaları yapıldığı, döşeme ve tavan kaplamaları yapılmadığı görülmüştür. Giriş holü ve odalarda alçıpan asma tavanların yapılmadığı, yerine tavan alçı sıva ve boya yapıldığı, duvar – tavan birleşimlerinde stropiyer imatları yapıldığı görülmüştür.

B Blok 7. normal kattan 11. normal kata kadar olan dairelerde (25 – 44 arası numaralı daireler); alt kat dairelerden farklı olarak ıslak hacimlerde duvar seramik kaplamaları yapıldığı, döşeme ve tavan kaplamaları yapılmadığı görülmüştür. Giriş holü ve odalarda alçıpan asma tavan ve boya yapıldığı görülmüştür.

B blok ahşap oturtma çatı yapıldığı, çatı kaplaması olarak kiremit kaplama yapıldığı, kiremit kaplamalarının bir kısmında kırılmalar olduğu görülmüştür.

2.2.3. C Blok Mevcut Durum; Projesinde B Bloğun 2 Bodrum, Zemin ve 10 Normal Kat olacak şekilde toplam 13 katlı olarak projelendirildiği, Mimarlık ve Mühendislik hizmetlerine esas olan sınıfı IV-A yapı grubunda olduğu tespit edilmiştir. Mahallinde yapılan incelemelerde kaba inşaatının tamamlandığı, dış cephe sıva ve yalıtım işlerinin bitirildiği kısmen eksikliklerin olduğu görülmüştür. İki adet yangın merdiveni ve iki asansör bulunan blokta merdiven mermer kaplamalarının yapılmadığı, duvar alçı sıva yapıldığı, boya yapılmadığı tespit edilmiştir.

Binada iki adet merdiven ve iki adet asansör bulunduğu, normal katlarda her katta üç daire olmak üzere toplam 33 daire olduğu görülmüştür. Bu dairelerden kat planlarına göre sağ ve sol taraf daireler; mutfak, salon, oturma odası, iki çocuk odası, ebeveyn yatak odası, ebeveyn banyo, banyo, tuvalet, kiler ve 2 balkon olacak şekilde 4+1 daire olarak projelendirildiği tespit edilmiştir. Bu dairelerden kat planlarına göre orta daireler ise; mutfak, salon, oturma odası, çocuk odası, ebeveyn yatak odası, ebeveyn banyo, banyo, tuvalet, kiler ve 2 balkon olacak şekilde 3+1 daire olarak projelendirildiği tespit edilmiştir. Bodrum katta Sığınak, Kazan Dairesi, Otopark ve Teknik hacim mahallerin bulunduğu, zemin katın kapıcı dairesi, depo ve ortak alan olarak projelendirildiği görülmüştür.

3.3. Kalan İnşaat İşleri Bedeli: Keşif tarihinde A Blok inşaatının %35, B Blok İnşaatının %80, C Blok İnşaatının %80 seviyelerinde olduğu, kalan inşaat işlerinin tamamlanması için gereken bedel aşağıda hesaplanmıştır. Yapıların Mimarlık ve Mühendislik hizmetlerine esas olan sınıfı IV-A yapı grubunda olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğde IV-A grubu yapıların 2023 yılı birim maliyetinin 6.825,00TL/m² olduğundan kalan inşaat işleri maliyeti;

Blok	İnşaat Alanı	Birim Maliyet	İnşaat Maliyeti	Oran	Gerekli Maliyet
A Blok	7173,00 m ²	6825,00 TL/m ²	= 48.955.725,00 TL	* 65,00%	= 31.821.221,25 TL
B Blok	10446,00 m ²	6825,00 TL/m ²	= 71.293.950,00 TL	* 20,00%	= 14.258.790,00 TL
C Blok	7173,00 m ²	6825,00 TL/m ²	= 48.955.725,00 TL	* 20,00%	= 9.791.145,00 TL
Toplam :					55.871.156,25 TL

5. SONUÇ:

- İlk yüklenici olan Namık Murat Anaç tarafından dava konusu A blok inşaatı fiili olarak işe başlanılmadığı, ancak proje ve ruhsatları tamamlandığı için %10 seviyesinde olduğu, devirden sonra Everest Oto. İnş. tarafından %10 dan %35 seviyesine getirildiği, keşif tarihinde ise %35 seviyesinde olduğu tespit edilmiştir.

- İlk yüklenici olan Namık Murat Anaç tarafından dava konusu B blok inşaatı devir tarihine kadar %55 seviyesine getirildiği, devirden sonra Everest Oto. İnş. tarafından %55 den %80 seviyesine getirildiği, keşif tarihinde ise %80 seviyesinde olduğu tespit edilmiştir.

- İlk yüklenici olan Namık Murat Anaç tarafından dava konusu C blok inşaatı devir tarihine kadar %30 seviyesine getirildiği, devirden sonra Everest Oto. İnş. tarafından %30 dan %80 seviyesine getirildiği, keşif tarihinde ise %80 seviyesinde olduğu tespit edilmiştir.

- İnşaatın elektrik hattının borcundan dolayı kesilmiş olduğu tespit edilmiştir.

- Mekanik inceleme olarak projelerde eksiklik olmayıp A blok hiçbir mekanik imalat yapılmadığı, B ve C blokta sıra altındaki mekanik işmler tamam olup geri kalan eveye ,lavabo,ıslak zemin muslukkombilerin yapılmadığı tarafınca tespit edilmiştir.

- Namık Murat Anaç ile Everest Otomatik İnş. Ltd. Şti firması arasında 08/11/2019 tarihinde imzalanan "Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi'nin Devri" sözleşmesinde işin süresi sözleşme tarihinden itibaren 30 ay olarak belirlendiği, bu sürenin 08/05/2022 tarihinde bittiği, taraflar arasında başka sözleşme düzenlenmediği tespit edilmiştir. Kalan işlerin tamamlanması için yaklaşık 18 ayda tamamlanabileceği, sözleşme süresi bittikten sözleşmeye göre süre olmadığı tespit edilmiştir.

- Dava konusu A,B,C Blok inşaat işlerinin tamamlanması ve kullanma ruhsatı alınabilmesi için keşif tarihi itibari ile **55.871.156,25TL** maliyeti olduğu hesaplanmıştır.

Raporumu mahkemenin takdirine sunar gereğini saygılarımızla arz ederim... 25.02.2023

Orhan YILDIZ
Elektrik Mühendisi
Bilirkişi Sicil No: 8967

Mustafa BARAN
Makine Mühendisi
Bilirkişi Sicil No: 50249

Mustafa BARAN
İnşaat Mühendisi
Bilirkişi Sicil No: 50524

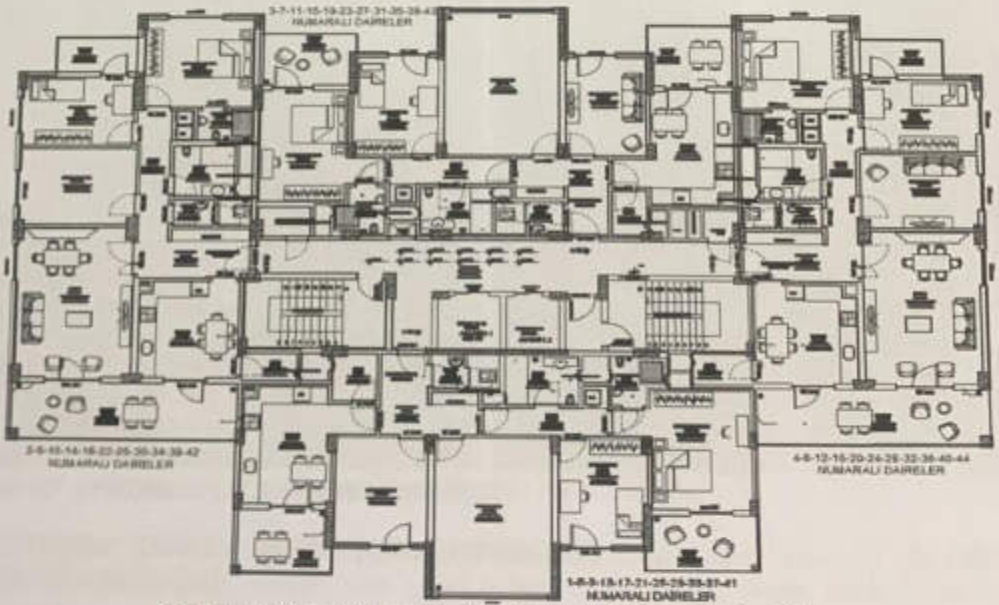
EK: Keşif Tarihinde Çekilen Tespit Resimleri (1 Adet CD)

2.2.2. B Blok Mevcut Durum; Projesinde B Bloğun 1 Bodrum, Zemin ve 11 Normal Kat olacak şekilde toplam 13 katlı olarak projelendirildiği, Mimarlık ve Mühendislik hizmetlerine esas olan sınıfı IV-A yapı grubunda olduğu tespit edilmiştir. Mahallinde yapılan incelemelerde kaba inşaatının tamamlandığı, dış cephe sıva ve yalıtım işlerinin bitirildiği kısmen eksikliklerin olduğu görülmüştür. İki adet yangın merdiveni ve iki asansör bulunan blokta merdiven mermer kaplamalarının yapılmadığı, duvar alçı sıva yapıldığı, boya yapılmadığı tespit edilmiştir.



Resim: B Blok Keşif Tarihi İtibariyle Dış Cephe Görünüşleri

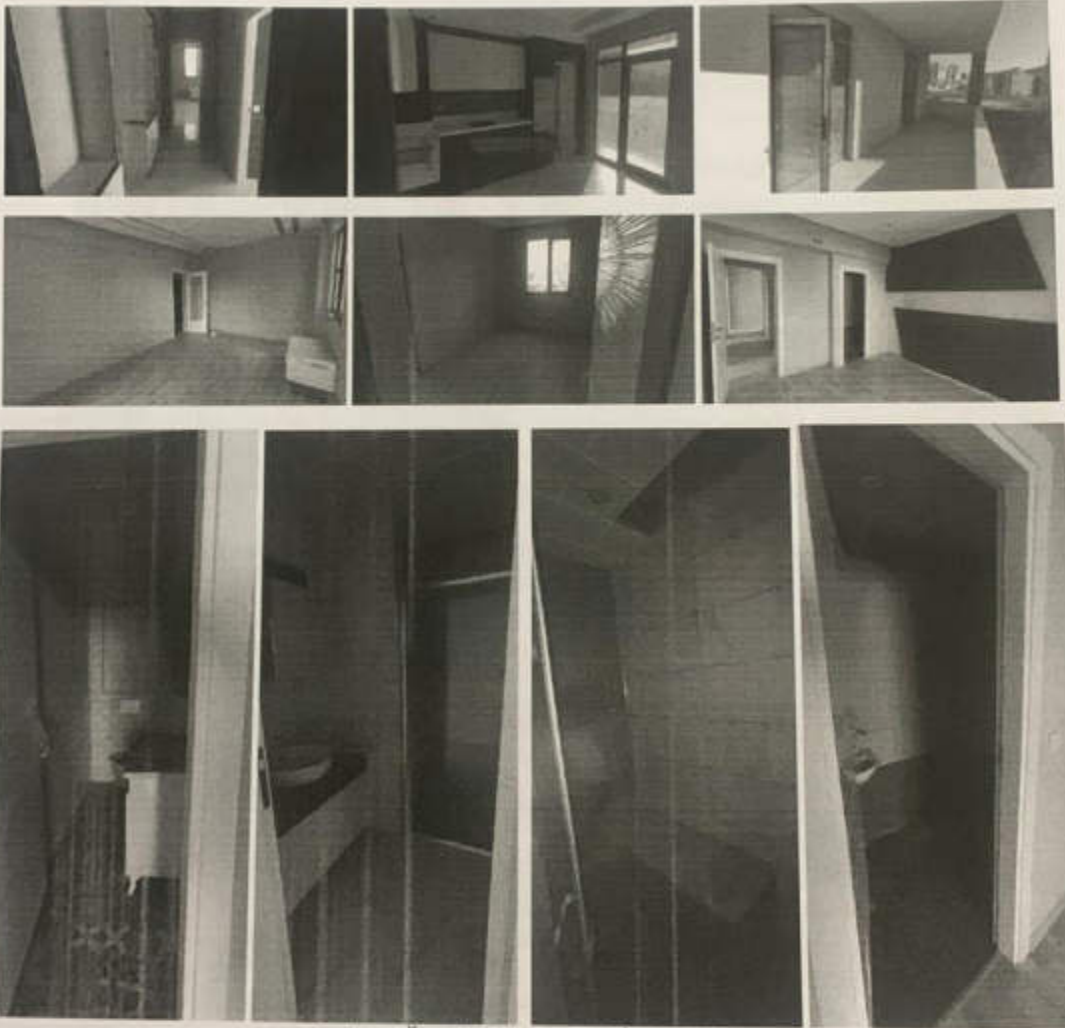
Binada iki adet merdiven ve iki adet asansör bulunduğu, normal katlarda her katta dört daire olmak üzere toplam 44 daire olduğu ve daireler; mutfak, salon, oturma odası, çocuk odası, ebeveyn yatak odası, ebeveyn banyo, banyo, tuvalet, kiler ve 2 balkon olacak şekilde 3+1 daire olarak projelendirildiği tespit edilmiştir. Bodrum katta Sığınak, Kazan Dairesi, Otopark ve Teknik hacim mahallerin bulunduğu, zemin katın ise iki adet kreş olarak projelendirildiği görülmüştür.



Resim: B Blok 1. Normal – 11. Normal Katlara Ait Kat Planı

B blok bodrum kat mahallerinde döşeme ve tavan kaplamalarının yapılmadığı, duvarların alçı sıva yapıldığı, saten alçı ve boya işlerinin yapılmadığı tespit edilmiştir. Zemin katın ortak kullanım olarak projelendirildiği döşeme ve tavan kaplamalarının yapılmadığı, duvarlarda alçı sıva yapıldığı, saten alçı ve boya işlerinin yapılmadığı tespit edilmiştir.

B blok 1. normal kat 4 numaralı daire örnek daire olarak düzenlenmiş olup, giriş holü, antre, salon, üç oda, mutfak, banyo, ebeveyn banyosu, tuvalet, kiler ve iki balkon bölümlerinden oluşan, net kullanım alanı 130,00m2 olan 3+1 dairedir. Daire giriş kapısı çelik kapı olarak takıldığı tespit edilmiştir. Giriş holü, mutfak, banyo ve balkon döşemeleri 120*240 seramik, salon ve oda döşemeleri laminant, tuvalet döşemesi 15*15 osmanlı seramik kaplama yapıldığı tespit edilmiştir. Mutfak, giriş holü, salon ve odaların duvar alçı sıva ve boya işlemlerinin tamamlandığı, alçıpan asma tavan kaplaması yapıldığı ve tavan boyalarının yapıldığı tespit edilmiştir. Tuvalet ve banyo duvar seramiklerinin tamamlandığı, 30*30 alüminyum delikli asma tavan kaplaması yapıldığı tespit edilmiştir. İki oda kapılarının ahşap amerikan panel kapıdan yapıldığı, pencerelerin pvc doğrama ve ısı camların takıldığı tespit edilmiştir. Parlak akrilik malzemeden mutfak dolabı ve vestiyer yapıldığı tespit edilmiştir.



Resim: Örnek Daireye Ait İç Resimler

B Blok (1 - 2 - 5 - 6 - 7 - 8) numaralı daireler; giriş holü, antre, salon, üç oda, mutfak, banyo, ebeveyn banyosu, tuvalet, kiler ve iki balkon bölümlerinden oluşan, net kullanım alanı 130,00m2 olan 3+1 dairedir. Daire giriş kapısı çelik kapı olarak takıldığı tespit edilmiştir. Giriş

2.3.2. B Blok: İnşaat ruhsatında toplam 10446,00m² inşaat alanı olduğu toplam 44 daire olarak ruhsatlandırıldığı tespit edilmiştir. İlk inşaat ruhsatının 07/09/2015 tarihinde yüklenici Namık Murat Anaç adına ruhsatın düzenlendiği. İnşaatın yapım müteahhitliği 17/12/2019 tarihinde Murat Anaç'tan Onur Çalışkan'a (Everest Oto İnş. Ltd. Şti) devir yapıldığından tadilat ruhsatı düzenlendiği tespit edilmiştir. Seviye tespit tutanaklarında; B blok inşaatın 31/12/2015 tarihinde %30 seviyesinde olduğu, 15/08/2016 tarihinde %55 seviyesinde olduğu, 17/12/2019 tarihinde %55 seviyesinde olduğu, 27/07/2020 tarihinde %70 seviyesinde olduğu, 31/12/2020 tarihinde %80 seviyesinde olduğu tutanak altına alındığı görülmüştür.

2.3.3. C Blok: İnşaat ruhsatında toplam 7173,00m² inşaat alanı olduğu toplam 33 daire olarak ruhsatlandırıldığı tespit edilmiştir. İlk inşaat ruhsatının 07/09/2015 tarihinde yüklenici Namık Murat Anaç adına ruhsatın düzenlendiği. İnşaatın yapım müteahhitliği 17/12/2019 tarihinde Murat Anaç'tan Onur Çalışkan'a (Everest Oto İnş. Ltd. Şti) devir yapıldığından tadilat ruhsatı düzenlendiği tespit edilmiştir. Seviye tespit tutanaklarında; C blok inşaatın 31/12/2015 tarihinde %20 seviyesinde olduğu, 15/08/2016 tarihinde %30 seviyesinde olduğu, 31/12/2019 tarihinde %30 seviyesinde olduğu, 10/04/2020 tarihinde %80 seviyesinde olduğu tutanak altına alındığı görülmüştür.

3. DEĞERLENDİRME:

3.1. Tokat Belediye Başkanlığından tutulan kayıtlar incelendiğinde inşaatlara atı seviye tespit tutanaklarında göre inşaatın ilerleme seviyeleri aşağıdaki tabloya göre düzenlenmiştir;

Blok	İnşaat Alanı	Yüklenici: Namık Murat Anaç		Yüklenici: Onur Çalışkan (Everest Oto İnş. Ltd. Şti)				
		31.12.2015	17.12.2019	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	18.01.2023
A Blok	7173,00 m ²	10%	10%	-	-	20%	35%	35%
B Blok	10446,00 m ²	30%	55%	55%	80%	-	-	80%
C Blok	7173,00 m ²	20%	30%	30%	80%	-	-	80%

3.2. Dava konusu inşaat işlerinin, ilk yüklenici Namık Murat Anaç ve devirden sonra yüklenici Onur Çalışkan (Everest Oto. İnş. Ltd. Şti.) firmaları tarafından yıllara göre bedelleri aşağıda hesaplanmıştır.

3.2.1. A Blok inşaatı: ilk yüklenici Namık Murat Anaç işe başladığı ve 17/12/2019 tarihinde yapılan devire kadar fiili olarak inşaatına başlanılmadığı, seviye tespit tutanaklarında proje ve ruhsat işleri tamamlandığı için %10 seviye tespiti yapıldığı görülmüştür. A Blok yapı Mimarlık ve Mühendislik hizmetlerine esas olan sınıfı IV-A yapı grubunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğde IV-A grubu yapıların 2015 yılı birim maliyetinin 750,00TL/m² olduğundan Yüklenici Namık Murat Anaç tarafında harcanan bedel;

Yıl	İnşaat Alanı	Birim Maliyet	İnşaat Maliyeti	Oran	Harcanan Bedel
2015 Yılı	7173,00 m ²	750,00 TL/m ²	5.379.750,00 TL	10,00%	537.975,00 TL

İnşaatın yüklenici Namık Murat Anaç'tan 17/12/2019 tarihinde Yüklenici Onur Çalışkan (Everest Oto İnş. Ltd. Şti) devredildiği, Devredildiği tarihte fiili olarak inşaatına başlanılmadığı, ancak proje ve ruhsat işleri tamamlandığı için %10 seviyesinde devir yapıldığı anlaşılmıştır. Seviye tespit tutanaklarına göre A blok inşaatı 31.12.2021 tarihinde %20, 31.12.2022 tarihinde %35 ve keşif tarihinde ise %35 seviyesinde olduğu tespit edilmiştir. A Blok yapı Mimarlık ve Mühendislik hizmetlerine esas olan sınıfı IV-A yapı grubunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğde IV-A grubu yapıların 2021 yılı birim maliyetinin 1.920,00TL/m², 2022 yılı birim maliyetinin 4.950,00TL olduğundan Yüklenici Onur Çalışkan (Everest Oto İnş. Ltd. Şti) tarafında harcanan bedel;

Yıl	İnşaat Alanı	Birim Maliyet	İnşaat Maliyeti	Oran	Harcanan Bedel
2021 Yılı	7173,00 m ²	1920,00 TL/m ²	13.772.160,00 TL	10,00%	1.377.216,00 TL
2022 Yılı	7173,00 m ²	4950,00 TL/m ²	35.506.350,00 TL	15,00%	5.325.952,50 TL

3.2.2. B Blok inşaatı: ilk yüklenici Namık Murat Anaç işe başladığı ve 17/12/2019 tarihinde yapılan devire kadar olan sürede seviye tespit tutanaklarına göre; 31.12.2015 tarihinde %30, 15.08.2016 tarihinde %55 seviyesinde olduğu, bu tarihten devir tarihine kadar başka bir seviye tespit edilmediği görülmüştür. B Blok yapı Mimarlık ve Mühendislik hizmetlerine esas olan sınıfı IV-A yapı grubunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğde IV-A grubu yapıların 2015 yılı birim maliyetinin 750,00TL/m², 2016 yılı birim maliyetinin 800,00TL/m² olduğundan Yüklenici Namık Murat Anaç tarafında harcanan bedel;

Yıl	İnşaat Alanı	Birim Maliyet	İnşaat Maliyeti	Oran	Harcanan Bedel
2015 Yılı	10446,00 m ²	750,00 TL/m ²	7.834.500,00 TL	30,00%	2.350.350,00 TL
2016 Yılı	10446,00 m ²	800,00 TL/m ²	8.356.800,00 TL	25,00%	2.089.200,00 TL

İnşaatın ilk yüklenici Namık Murat Anaç'tan 17/12/2019 tarihinde Yüklenici Onur Çalışkan (Everest Oto İnş. Ltd. Şti) devredildiği, Devredildiği tarihte fiili olarak %55 seviyesinde olduğu, 31.12.2020 tarihinde %80 seviyesine geldiği tespit edilmiştir. B Blok yapı Mimarlık ve Mühendislik hizmetlerine esas olan sınıfı IV-A yapı grubunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğde IV-A grubu yapıların 2020 yılı birim maliyetinin 1.550,00TL/m² olduğundan Yüklenici Onur Çalışkan (Everest Oto İnş. Ltd. Şti) tarafında harcanan bedel;

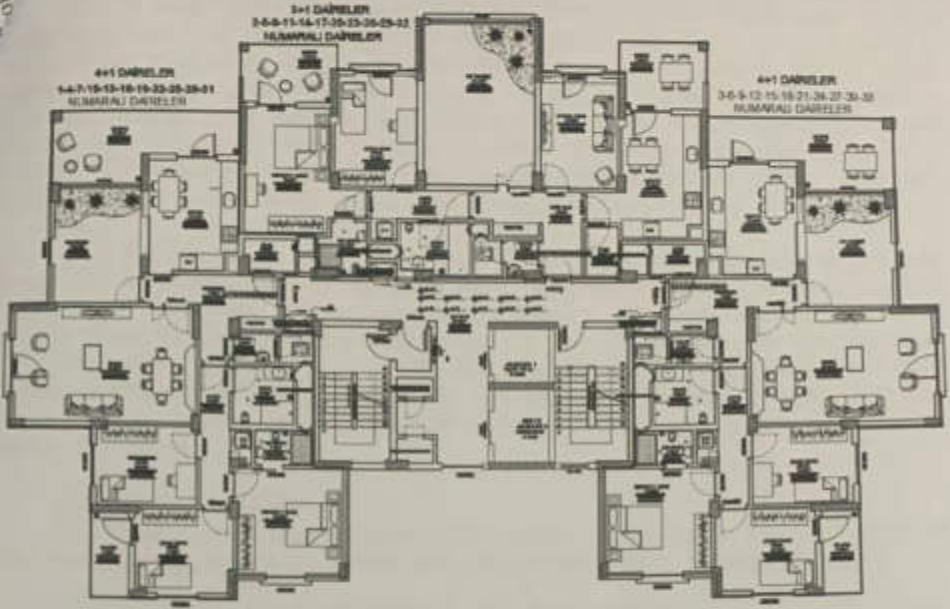
Yıl	İnşaat Alanı	Birim Maliyet	İnşaat Maliyeti	Oran	Harcanan Bedel
2020 Yılı	10446,00 m ²	1550,00 TL/m ²	16.191.300,00 TL	25,00%	4.047.825,00 TL

3.2.3. C Blok inşaatı: ilk yüklenici Namık Murat Anaç işe başladığı ve 17/12/2019 tarihinde yapılan devire kadar olan sürede seviye tespit tutanaklarına göre; 31.12.2015 tarihinde %20, 15.08.2016 tarihinde %30 seviyesinde olduğu, bu tarihten devir tarihine kadar başka bir seviye tespit edilmediği görülmüştür. B Blok yapı Mimarlık ve Mühendislik hizmetlerine esas olan sınıfı IV-A yapı grubunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğde IV-A grubu yapıların 2015 yılı birim maliyetinin 750,00TL/m², 2016 yılı birim maliyetinin 800,00TL/m² olduğundan Yüklenici Namık Murat Anaç tarafında harcanan bedel;

Yıl	İnşaat Alanı	Birim Maliyet	İnşaat Maliyeti	Oran	Harcanan Bedel
2015 Yılı	7173,00 m ²	750,00 TL/m ²	5.379.750,00 TL	20,00%	1.075.950,00 TL
2016 Yılı	7173,00 m ²	800,00 TL/m ²	5.738.400,00 TL	10,00%	573.840,00 TL

İnşaatın ilk yüklenici Namık Murat Anaç'tan 17/12/2019 tarihinde Yüklenici Onur Çalışkan (Everest Oto İnş. Ltd. Şti) devredildiği, Devredildiği tarihte fiili olarak %30 seviyesinde olduğu, 31/12/2020 tarihinde %60, 31/12/2021 tarihinde %70, 05/07/2022 tarihinde %80 seviyesine geldiği tespit edilmiştir. B Blok yapı Mimarlık ve Mühendislik hizmetlerine esas olan sınıfı IV-A yapı grubunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğde IV-A grubu yapıların 2020 yılı birim maliyetinin 1.550,00TL/m², 2021 yılı birim maliyetinin 1.920,00TL/m², 2022 yılı birim maliyetinin 4.950,00TL/m² olduğundan Yüklenici Onur Çalışkan (Everest Oto İnş. Ltd. Şti) tarafında harcanan bedel;

Yıl	İnşaat Alanı	Birim Maliyet	İnşaat Maliyeti	Oran	Harcanan Bedel
2020 Yılı	7173,00 m ²	1550,00 TL/m ²	11.118.150,00 TL	30,00%	3.335.445,00 TL
2021 Yılı	7173,00 m ²	1920,00 TL/m ²	13.772.160,00 TL	10,00%	1.377.216,00 TL
2022 Yılı	7173,00 m ²	4950,00 TL/m ²	35.506.350,00 TL	10,00%	3.550.635,00 TL



C blok dairelerin mevcut durumu; tüm mahallerde döşeme şapı atılmadığı, oda duvarları sadece alçı sıva yapıldığı, saten alçı ve boya işleri yapılmadığı, tüm ıslak hacimlerde sadece kaba sıva yapıldığı, döşeme ve duvar seramik kaplama yapılmadığı tespit edilmiştir. Daire giriş çelik kapıları ve iç oda kapılarının takılmadığı, pencere ve balkon pvc doğramalarının takıldığı ancak camların takılmadığı görülmüştür. C blok daire tavan kaplaması olarak (1-3-6-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30) numaralı dairelerde alçıpan asma tavan yapıldığı, ancak alçı sıva ve boya yapılmadığı, diğer dairelerde ise tavan alçı sıva yapıldığı ancak saten alçı ve boya yapıldığı tespit edilmiştir.

2.3. Yapı Denetim Seviye Tespitlerinde Yapılan İnceleme ve Tespitler: Yapı Denetim

Kanununa göre inşaat seviyeleri;

- Ruhsat alınması aşamasında ödenecek olan proje inceleme bedeli (%10),
- Kazı ve temel üst kotuna kadar olan kısmı (%10),
- Taşıyıcı Sistem Bölümü (%40),
- Çatı örtüsü, dolgu duvarları, kapı ve pencere kasaları, tesisat alt yapısı dâhil yapının sıvaya kadar hazır duruma getirilmiş bölümü (%20),
- Mekanik ve elektrik tesisatı ile kalan yapı bölümü (%15),
- İş bitirme tutanağının ilgili idare tarafından onaylanması (%5),

Olarak belirtilmiştir. İnşaatın ilerleme seviyesine göre Yapı Denetim firması tarafından seviye tespit tutanakları düzenlenip ilgili belediyesince onaylanmaktadır.

2.3.1. A Blok: İnşaat ruhsatında toplam 7173,00m² inşaat alanı olduğu toplam 33 daire olarak ruhsatlandırıldığı tespit edilmiştir. İlk inşaat ruhsatının 07/09/2015 tarihinde yüklenici Namık Murat Anaç adına ruhsatın düzenlendiği. İnşaatın yapım müteahhitliği 17/12/2019 tarihinde Murat Anaç'tan Onur Çalışkan'a (Everest Oto İnş. Ltd. Şti) devir yapıldığından tadilat ruhsatı düzenlendiği tespit edilmiştir. Seviye tespit tutanaklarında; A blok inşaatın 07/09/2015 tarihinde %10 seviyesinde olduğu, 31/12/2021 tarihinde %20 seviyesinde olduğu, 31/12/2022 tarihinde %35 seviyesinde olduğu tutanak altına alındığı görülmüştür.